



PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2024PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Usep Alias Uce Bin Ayo;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/20 Juli 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan A RT. 003 RW. 002 Desa Kertasari
Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Usep Alias Uce Bin Ayo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa didampingi Heru Rukmana, S.H., Dkk Para Penasehat Hukum berkantor di LKBH Unsika yang beralamat di Jalan H.S Ronggowaluyo Teluk Jambe Karawang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 30 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 17 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg tanggal 17 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **USEP alias UCE Bin AYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" melanggar **Pasal 338 KUHP** sebagaimana **Dakwaan Kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan asbes yang terdapat darah;
 - 1 (satu) potong baju koko warna coklat yang terdapat darah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam yang berlumur darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah linggis kecil.

AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar perbelaan tertulis Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
3. Terdakwa melakukan perbuatannya atas dasar perlindungan diri;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

t Arp



Setelah mendengar Pembelaan Tertulis Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tetap dengan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **USEP alias UCE Bin AYO** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan A RT/RW 003/002 Kel/Ds Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa sdr DURAHIM**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa selaku anak tiri dari sdr DURAHMAN sering mendatangi Saksi SUHENDI alias CONDIT Bin USMAN selaku penghuni kontrakan milik sdr DURAHMAN untuk mengusir Saksi SUHENDI dari kontrakan sambil marah-marah dan berkata-kata kasar dengan alasan kontrakan tersebut akan dibongkar oleh Terdakwa, sehingga Saksi SUHENDI melaporkan kejadian tersebut kepada sdr DURAHMAN. Mendapatkan informasi tersebut sdr DURAHMAN menyuruh istrinya yaitu Saksi UNIH Binti SABI yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa untuk menegur Terdakwa untuk tidak mengganggu penghuni kontrakan sedangkan sdr DURAHMAN mengajak Saksi MUHAMAD SUHENDRA bin DURAHIM untuk mendatangi kontrakan yang dihuni oleh Saksi SUHENDI untuk menenangkan Saksi SUHENDI agar tidak perlu takut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi UNIH mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan A RT/RW 003/002 Kel/Ds Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi UNIH menegur Terdakwa agar tidak mengganggu penghuni kontrakan namun mendengar nasihat dari Saksi UNIH tersebut Terdakwa tidak mendengarkan teguran tersebut dan justru pergi keluar rumah. Dikarenakan perkataannya tidak didengar oleh Terdakwa Saksi UNIH pergi keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu sdr DURAHMAN dan Saksi MUHAMAD SUHENDRA yang telah ada di perkarangan rumah Terdakwa yang sebelumnya telah selesai mengunjungi Saksi SUHENDI di kontrakannya. Melihat sdr DURAMHAN kemudian Saksi UNIH menginformasikan kepada sdr

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f 0 y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DURAHMAN terkait dengan tanggapan Terdakwa atas nasihat yang telah disampaikan. Mendengar tanggapan Terdakwa tersebut sdr DURAHMAN emosi dan memanggil-manggil Terdakwa untuk keluar dari rumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah membalas dengan berbicara membentak dengan kata-kata kasar kearah luar yang ditujukan kepada Sdr. DURAHIM tersebut yang kemudian Sdr DURAHIM dari arah luar berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian dengan sambil keadaan Terdakwa yang sudah emosi dan kesal Terdakwa keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Sdr. DURAHIM tersebut yang berada dihalaman depan rumah Terdakwa dan sdr DURAHIM tersebut berdiri dengan posisi dibelakang Saksi UNIH. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disamping rumah Terdakwa dan juga kemudian memegang atau menenteng linggis tersebut dan pada saat itu cek-cok adu omongan antara Terdakwa dengan sdr DURAHIM tersebut dan sewaktu sedang cek-cok tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban sdr DURAHIM tersebut dengan cara Terdakwa langsung memegang dengan menggenggam dengan kedua tangan linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam oleh kedua tangan kearah dahi Korban Sdr. DURAHIM hingga terjatuh tersungkur ke tanah dan menimpa potongan asbes yang berserakan ditanah tersebut dan pada saat Korban Sdr DURAHIM sudah terjatuh tersungkur ketanah tersebut pada saat itu Terdakwa Kembali langsung memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam dengan kedua tangan Terdakwa tersebut kearah kepala bagian belakang Korban sdr. DURAHIM tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan sambil masih membawa linggis yang Terdakwa pegang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USEP alias UCE bin AYO menyebabkan Sdr DURAHIM (alm) meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Hasil **Visum et Repertum** No: 409/VLJ-VeR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karawang pada tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM. pemeriksaan an. DURAHIM, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-Laki warga negara Indonesia, alamat Dsn Krajan RT 002/004 Ds Kemiri Kec Jayakarta Kab Karawang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah dan anggota gerak; luka robek pada

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f (R)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala, bahu dan anggota gerak. Didapatkan resapan darah pada kepala. didapatkan pendarahan luas pada jaringan otak. Berdasarkan pemeriksaan jaringan otak, paru kanan dan kiri, serta jantung didapatkan pendarahan pada jaringan otak dan pembengkakan pada jantung dan paru. Didapatkan tanda lemas. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa **USEP alias UCE Bin Ayo** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 340 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **USEP alias UCE Bin AYO** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan A RT/RW 003/002 Kel/Ds Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan dengan sengaja merampas nyawa sdr DURAHIM**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa selaku anak tiri dari sdr DURAHMAN sering mendatangi Saksi SUHENDI alias CONDIT Bin USMAN selaku penghuni kontrakan milik sdr DURAHMAN untuk mengusir Saksi SUHENDI dari kontrakan sambil marah-marah dan berkata-kata kasar dengan alasan kontrakan tersebut akan dibongkar oleh Terdakwa, sehingga Saksi SUHENDI melaporkan kejadian tersebut kepada sdr DURAHMAN. Mendapatkan informasi tersebut sdr DURAHMAN menyuruh istrinya yaitu Saksi UNIH Binti SABI yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa untuk menegur Terdakwa untuk tidak mengganggu penghuni kontrakan sedangkan sdr DURAHMAN mengajak Saksi MUHAMAD SUHENDRA bin DURAHIM untuk mendatangi kontrakan yang dihuni oleh Saksi SUHENDI untuk menenangkan Saksi SUHENDI agar tidak perlu takut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi UNIH mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan A RT/RW 003/002 Kel/Ds Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi UNIH menegur Terdakwa agar tidak mengganggu penghuni kontrakan namun mendengar nasihat dari Saksi UNIH tersebut Terdakwa tidak mendengarkan teguran tersebut dan justru pergi keluar rumah. Dikarenakan perkataanya tidak didengar oleh Terdakwa Saksi UNIH pergi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f OJ



keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu sdr DURAHMAN dan Saksi MUHAMAD SUHENDRA yang telah ada di perkarangan rumah Terdakwa yang sebelumnya telah selesai mengunjungi Saksi SUHENDI di kontrakkannya. Melihat sdr DURAMHAN kemudian Saksi UNIH menginformasikan kepada sdr DURAHMAN terkait dengan tanggapan Terdakwa atas nasihat yang telah disampaikan. Mendengar tanggapan Terdakwa tersebut sdr DURAHMAN emosi dan memanggil-manggil Terdakwa untuk keluar dari rumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah membalas dengan berbicara membentak dengan kata-kata kasar kearah luar yang ditujukan kepada Sdr. DURAHIM tersebut yang kemudian Sdr DURAHIM dari arah luar berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian dengan sambil keadaan Terdakwa yang sudah emosi dan kesal Terdakwa keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Sdr. DURAHIM tersebut yang berada di halaman depan rumah Terdakwa dan sdr DURAHIM tersebut berdiri dengan posisi dibelakang Saksi UNIH. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disamping rumah Terdakwa dan juga kemudian memegang atau menenteng linggis tersebut dan pada saat itu cek-cok adu omongan antara Terdakwa dengan sdr DURAHIM tersebut dan sewaktu sedang cek-cok tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban sdr DURAHIM tersebut dengan cara Terdakwa langsung memegang dengan menggenggam dengan kedua tangan linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam oleh kedua tangan kearah dahi Korban Sdr. DURAHIM hingga terjatuh tersungkur ke tanah dan menimpa potongan asbes yang berserakan ditanah tersebut dan pada saat Korban Sdr DURAHIM sudah terjatuh tersungkur ketanah tersebut pada saat itu Terdakwa Kembali langsung memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam dengan kedua tangan Terdakwa tersebut kearah kepala bagian belakang Korban sdr. DURAHIM tersebut sebanyak 2 (Dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan sambil masih membawa linggis yang Terdakwa pegang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USEP alias UCE bin AYO menyebabkan Sdri DURAHIM (alm) meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Hasil **Visum et Repertum** No: 409/VLJ-Ver/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karawang pada tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM. pemeriksaan an. DURAHIM, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-Laki warga negara Indonesia, alamat Dsn Krajan RT 002/004 Ds Kemiri Kec Jayakarta Kab Karawang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

[Handwritten signature]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah dan anggota gerah; luka robek pada kepala, bahu dan anggota gerak. Didapatkan resapan darah pada kepala. didapatkan pendarahan luas pada jaringan otak. Berdasarkan pemeriksaan jaringan otak, paru kanan dan kiri, serta jantung didapatkan pendarahan pada jaringan otak dan pembengkakan pada jantung dan paru. Didapatkan tanda lemas. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa **USEP alias UCE Bin Ayo** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 338 KUHP**;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **USEP alias UCE Bin AYO** pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Krajan A RT/RW 003/002 Kel/Ds Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sdr DURAHIM**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa selaku anak tiri dari sdr DURAHMAN sering mendatangi Saksi SUHENDI alias CONDIT Bin USMAN selaku penghuni kontrakan milik sdr DURAHMAN untuk mengusir Saksi SUHENDI dari kontrakan sambil marah-marah dan berkata-kata kasar dengan alasan kontrakan tersebut akan dibongkar oleh Terdakwa, sehingga Saksi SUHENDI melaporkan kejadian tersebut kepada sdr DURAHMAN. Mendapatkan informasi tersebut sdr DURAHMAN menyuruh istrinya yaitu Saksi UNIH Binti SABI yang merupakan ibu kandung dari Terdakwa untuk menegur Terdakwa untuk tidak mengganggu penghuni kontrakan sedangkan sdr DURAHMAN mengajak Saksi MUHAMAD SUHENDRA bin DURAHIM untuk mendatangi kontrakan yang dihuni oleh Saksi SUHENDI untuk menenangkan Saksi SUHENDI agar tidak perlu takut kepada Terdakwa. Kemudian Saksi UNIH mendatangi Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan A RT/RW 003/002 Kel/Ds Kertasari Kec Rengasdengklok Kab Karawang. Sesampainya

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

J C P



di rumah Terdakwa, Saksi UNIH menegur Terdakwa agar tidak mengganggu penghuni kontrakan namun mendengar nasihat dari Saksi UNIH tersebut Terdakwa tidak mendengarkan teguran tersebut dan justru pergi keluar rumah. Dikarenakan perkataanya tidak didengar oleh Terdakwa Saksi UNIH pergi keluar dari rumah Terdakwa dan bertemu sdr DURAHMAN dan Saksi MUHAMAD SUHENDRA yang telah ada di perkarangan rumah Terdakwa yang sebelumnya telah selesai mengunjungi Saksi SUHENDI di kontrakkannya. Melihat sdr DURAHMAN kemudian Saksi UNIH menginformasikan kepada sdr DURAHMAN terkait dengan tanggapan Terdakwa atas nasihat yang telah disampaikannya. Mendengar tanggapan Terdakwa tersebut sdr DURAHMAN emosi dan memanggil-manggil Terdakwa untuk keluar dari rumah.

- Bahwa kemudian Terdakwa dari dalam rumah membalas dengan berbicara membentak dengan kata-kata kasar kearah luar yang ditujukan kepada Sdr. DURAHIM tersebut yang kemudian Sdr DURAHIM dari arah luar berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian dengan sambil keadaan Terdakwa yang sudah emosi dan kesal Terdakwa keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban Sdr. DURAHIM tersebut yang berada di halaman depan rumah Terdakwa dan sdr DURAHIM tersebut berdiri dengan posisi dibelakang Saksi UNIH. Selanjutnya Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disamping rumah Terdakwa dan juga kemudian memegang atau menenteng linggis tersebut dan pada saat itu cek-cok adu omongan antara Terdakwa dengan sdr DURAHIM tersebut dan sewaktu sedang cek-cok tersebut kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban sdr DURAHIM tersebut dengan cara Terdakwa langsung memegang dengan menggenggam dengan kedua tangan linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam oleh kedua tangan kearah dahi Korban Sdr. DURAHIM hingga terjatuh tersungkur ke tanah dan menimpa potongan asbes yang berserakan ditengah tersebut dan pada saat Korban Sdr DURAHIM sudah terjatuh tersungkur ketanah tersebut pada saat itu Terdakwa Kembali langsung memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam dengan kedua tangan Terdakwa tersebut kearah kepala bagian belakang Korban sdr. DURAHIM tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan sambil masih membawa linggis yang Terdakwa pegang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa USEP alias UCE bin AYO menyebabkan Sdr DURAHIM (alm) meninggal dunia, hal tersebut dikuatkan oleh Hasil **Visum et Repertum** No: 409/VLJ-Ver/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f C JV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sakit Umum Daerah kabupaten Karawang pada tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM. pemeriksaan an. DURAHIM, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-Laki warga negara Indonesia, alamat Dsn Krajan RT 002/004 Ds Kemiri Kec Jayakarta Kab Karawang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah dan anggota gerak; luka robek pada kepala, bahu dan anggota gerak. Didapatkan resapan darah pada kepala. didapatkan pendarahan luas pada jaringan otak. Berdasarkan pemeriksaan jaringan otak, paru kanan dan kiri, serta jantung didapatkan pendarahan pada jaringan otak dan pembengkakan pada jantung dan paru. Didapatkan tanda lemas. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan menyebabkan mati lemas.

Perbuatan Terdakwa **USEP alias UCE Bin Ayo** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 351 Ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Suhendra Bin Durahim, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, sehingga BAP Pemeriksaannya setelah Saksi baca Kembali kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap orang tua/Ayah kandung Saksi yang bernama Durahim dan dilakukan oleh Terdakwa bernama Usep;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Jam 18.30 WIB didepan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan A RT.003 RW.002 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa hendak mengusir salah satu penghuni kontrakan milik orang tua Saksi kemudian penghuni kontrakan tersebut melapor kepada Korban sehingga Korban kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya bersama dengan Saksi dan Ibu tiri Saksi yang bernama Saksi Unih (Ibu kandung dari Terdakwa) ketika tiba didepan rumahnya ada salah satu tetangga rumahnya yang

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f C w



menerangkan bahwa sepertinya Terdakwa sedang keluar rumah namun kemudian Saksi mendengar suara Terdakwa dari dalam rumah marah-marah dan berteriak memaki maki kepada Korban dengan kata-kata kasar dan keluar rumah dari pintu samping rumah dan terlihat membawa alat berupa linggis panjang kemudian terjadi cekcok pertengkaran antara Korban dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyerang Korban dengan memukulkan alat berupa linggis tersebut kearah Korban namun akan tetapi tidak mengenainya karena ditangkis oleh tangan kanan Korban kemudian, Saksi Unih menarik Korban supaya menyudahi pertengkaran dengan Terdakwa tersebut dan kemudian Korban maju hendak melawan akan tetapi ditarikk lagi oleh Saksi Unih namun Korban jatuh karena terpeleset kemudian Terdakwa memukul menggunakan alat berupa linggis panjang tersebut kearah kepala bagian belakang sebelah kanan dan pada saat itu Saksi yang menyaksikan kejadian tersebut langsung menyerang Terdakwa tersebut dengan cara Saksi mengambil barang berupa besi standar sepeda motor dan kemudian memukulkannya kearah Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung pergi lari melarikan diri dengan sambil masih membawa alat berupa linggis panjang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut tetangga datang sehingga pada saat Saksi hendak menyerang Terdakwa langsung dipegangi oleh tetangga yang berdatangan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada dirumah Korban di Dusun Krajan A RT 003 RW 002 Desa Kertasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang sejak hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Jam 11.00 WIB, kemudian sekitar jam 17:30 WIB seorang laki-laki penghuni kontrakan milik orang tua Saksi mendatangi rumah dan melapor kepada Korban bahwa yang bersangkutan akan diusir dari kontrakan oleh Terdakwa sehubungan rumah kotrakan tersebut tepat berada dibelakang dan menempel kerumah Terdakwa, kemudian setelah penghuni kontrakan pergi Saksi melihat Korban masuk kedalam rumah dan berbicara kepada Saksi Unih, kemudian Saksi Unih pergi sendiri mendatangi Terdakwa dirumahnya sedangkan Saksi bersama Korban pergi kerumah penghuni kontrakan memastikan kepada penghuni kontrakan supaya tidak perlu takut oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Korban bersama Saksi kedepan rumah Terdakwa dan masih ada Saksi Unih;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa seperti pusing dan ketika Saksi hendak memukulnya lagi Saksi dilerai dan ditahan oleh warga sekitar karena Saksi hendak mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa lari sambil membawa linggis panjang, sedangkan Korban di angkat dan diboyong oleh warga lainnya kemudian

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f C p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinaikkan ke sepeda motor berboncengan tiga orang dibawa ke Rumah Sakit Hastin Rengasdengklok, kemudian Saksi menyusul ke rumah sakit dan Korban saat itu sudah berada di ruang IGD namun saat itu ternyata Korban yaitu ayah Saksi telah dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat luka yang diderita Korban yang saat itu luka tusuk pada kepala belakang sebelah kanan;
- Bahwa menurut keterangan yang membawa Korban menuju ke Rumah Sakit bahwa Korban meninggal dunia sewaktu di perjalanan ke Rumah Sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan seluruh keterangan Saksi

2. Saksi Unih Binti Sabi, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, sehingga BAP pemeriksaannya setelah Saksi baca Kembali kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap Suami Saksi yang bernama Durahim dan dilakukan oleh Anak Kandung Saksi yaitu Terdakwa bernama Usep;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira Jam 18.30 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Karajan A RT. 003 RW. 002 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Suami Saksi namun setelah kejadian Saksi melihat Suami Saksi dalam keadaan tergeletak didepan rumah dengan kondisi luka dibagian kepala belakang yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi berawal sewaktu Saksi sedang berada didalam rumah pada saat itu Saksi dipanggil oleh Suami Saksi yang pada saat itu menyuruh Saksi untuk menegur Terdakwa dikarenakan telah mengusir salah satu penghuni kontrakan dan kemudian pada saat itu Saksi langsung mendatangi Terdakwa selaku anak Saksi yang berada dirumahnya dan kemudian pada saat itu juga oleh Saksi Terdakwa ditegur oleh Saksi sehubungan Terdakwa tersebut yang mengusir penghuni kontrakan milik Saksi dan Suami Saksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan pergi keluar rumah meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian Saksi keluar dari rumah Terdakwa dan kemudian Saksi memberitahukan kepada Suami Saksi bahwa Saksi sudah menegur Terdakwa, namun Terdakwa malah pergi keluar rumah yang pada saat

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

J Cg



itu Suami Saksi sedang berada di area kontrakan bersama Muhamad Suhendra kemudian setelah Saksi memberitahukan hal tersebut pada saat itu Suami Saksi dengan sambil emosi mengajak Saksi Muhamad Suhendra untuk mendatangi Terdakwa dan pada saat itu oleh Saksi sempat dilarang namun Suami Saksi sudah dalam keadaan emosi terus memaksa sambil berjalan kearah halaman depan rumah Terdakwa dan kemudian pada saat itu Suami Saksi teriak-teriak memanggil Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian Terdakwa keluar rumah dari pintu samping rumah dan kemudian membawa alat seperti berupa besi panjang dan kemudian pada saat itu terjadi cekcok atau bertengkar omongan antara Suami Saksi dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi coba meleraikan dengan cara Saksi berdiri diantara Suami Saksi dengan Terdakwa dan menyuruh kepada Suami Saksi untuk berhenti bertengkar dan kemudian juga menyuruh kepada Terdakwa untuk menyudahi pertengkaran bahkan Saksi bilang kepada Terdakwa walaupun mau membunuh, bunuh Saksi saja dan pada saat itu tiba-tiba dari arah belakang Saksi ditarik oleh Suami Saksi sehingga Saksi terjatuh dalam posisi duduk dan pada saat itu Saksi melihat Suami Saksi masih cekcok dengan Terdakwa sehingga Saksi berlari kedepan rumah rumah sambil berteriak-teriak minta tolong karena takut Suami Saksi berkelahi dengan Terdakwa, kemudian datang tetangga yang mendengar teriakan Saksi yang selang waktu beberapa menit kemudian Saksi diteriaki oleh tetangga untuk melihat Suami Saksi yang kemudian Saksi pada saat itu langsung kembali ketempat kejadian dan melihat Suami Saksi sudah dalam keadaan posisi terlentang dalam keadaan bersimbah darah dan kemudian oleh Saksi kepalanya diangkat dan diletakkan diatas pangkuan Saksi dengan sambil menangis Saksi memanggil-manggil Suami Saksi tersebut dan pada saat itu masih mengeluarkan suara erangan dan kemudian Suami Saksi langsung dibawa ke rumah sakit oleh tetangga dengan menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Saksi diberitahu oleh tetangga bahwa Suami Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Suami Saksi namun setelah kejadian Saksi melihat Suami Saksi dalam keadaan tergeletak didepan rumah dengan kondisi luka dibagian kepala belakang kanan yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun yang Saksi ketahui Suami Saksi sering membawa linggis tersebut, dan bila Saksi tanya, Suami Saksi mengatakan bahwa Suami Saksi membawa linggis tersebut untuk berjaga-jaga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan seluruh keterangan Saksi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

+ C w



3. Saksi Siti Udiah Binti Durahim, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar, sehingga BAP Pemeriksannya setelah Saksi baca Kembali kemudian Saksi tandatangi;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa dugaan tindak pidana Penganiayaan terhadap Orang Tua/Ayah kandung Saksi yang bernama Durahim dan dilakukan oleh Terdakwa bernama Usep;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira Jam 18.30 Wib sewaktu Saksi sedang berada didalam rumah sedang menonton tv kemudian tiba-tiba dari arah luar belakang rumah Saksi mendengar suara teriakan Ibu Saksi yang kemudian setelah Saksi mendengar suara teriakan tersebut pada saat itu Saksi langsung berlari kearah luar belakang rumah tersebut dan pada saat itu Saksi melihat keadaan Ayah Saksi/Korban dalam posisi telungkup ditanah dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan darah yang cukup banyak yang sehingga Saksi langsung menghampiri Ayah Saksi/Korban dan kemudian Saksi langsung membalikan posisi Korban dari posisi telungkup ke posisi terlentang yang pada saat itu keadaannya sudah dalam keadaan tidak bergerak dengan keadaan mata terbuka;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang berdatangan dan kemudian Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit menggunakan sepeda motor oleh tetangga Saksi yaitu Saksi Asep dan Saksi Iwan dan pada waktu itu Saksi menunggu di rumah dan tidak lama kemudian datang Kembali Saksi Iwan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Ayah Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian sepengetahuan Saksi kondisi atau keadaan Ayah Saksi masih bernyawa sehubungan matanya masih terbuka;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan itu telah benar, sehingga BAP pemeriksannya setelah Terdakwa baca kembali dan benar lalu Terdakwa tandatangi ;
- Terdakwa dimintai keterangan oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan terhadap Durahim yang merupakan ayah tiri Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f Cg



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira jam 18.30 Wib di halaman teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Karajan. A RT 003 RW. 002 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira jam 18.30 Wib di halaman teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Karajan A RT 003 RW 002 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal sewaktu Terdakwa sedang berada didalam rumah pada saat itu dari halaman teras depan rumah Terdakwa terdengar suara Korban yang sedang marah-marah dan menyebut nama Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa dari dalam rumah membalas dengan berbicara membentak dengan kata-kata kasar kearah luar yang ditujukan kepada Korban yang kemudian Korban dari arah luar berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian dengan sambil keadaan Terdakwa yang sudah emosi dan kesal Terdakwa keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban berada di halaman depan rumah Terdakwa dan Korban berdiri dengan posisi dibelakang Ibu kandung Terdakwa/Saksi Unih dengan posisi sedang mengeluarkan alat berupa linggis yang diselipkan dilingkar pinggang celananya dan memegang atau menenteng linggis tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disamping rumah Terdakwa dan juga kemudian memegang atau menenteng linggis tersebut dan pada saat itu cek-cok adu omongan antara Terdakwa dengan Korban dan sewaktu sedang cek-cok tersebut pada saat itu Korban dengan setengah berlari langsung menghampiri Terdakwa dan memukulkan linggis yang dipegangnya kearah wajah Terdakwa namun pada saat itu pukulan linggisnya tersebut oleh Terdakwa ditahan atau ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban dengan cara Terdakwa langsung memegang dengan menggenggam dengan kedua tangan linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam oleh kedua tangan kearah dahi Korban yang pada saat setelah dahinya Terdakwa pukul dengan menggunakan linggis tersebut Korban terjatuh tersungkur ke tanah dan menimpa potongan asbes yang berserakan ditengah tersebut dan pada saat Korban sudah terjatuh tersungkur ketanah tersebut pada saat itu Terdakwa kembali langsung memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam dengan kedua tangan Terdakwa kearah kepala bagian belakang Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan sambil masih membawa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

J (P)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu berupa Linggis;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah dan mengenai dahi serta pipi kiri dari Korban, pukulan yang kedua dan ketiga kalinya diarahkan dan mengenai bagian belakang kepala dari Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berupa linggis tersebut dari halaman samping rumah sehubungan linggis tersebut sebelumnya sudah ada di halaman samping rumah dan linggis tersebut merupakan milik dari Korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam sehubungan Terdakwa sedang merehab tiang coran halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Linggis yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban tersebut pada saat setelah melakukan pemukulan tersebut dibawa bersamaan dengan Terdakwa melarikan diri dan kemudian oleh Terdakwa disimpan dikebun kosong tempat Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban tersebut yaitu ingin melukai Korban dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban tersebut dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesal dan emosi terhadap Korban yang datang kehalaman depan rumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa dari luar rumah dengan kata-kata kasar dan juga membalas Korban yang pertama kali menyerang Terdakwa juga dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban karena Terdakwa mengusir salah satu penghuni kontrakan milik Ibu Terdakwa yang juga Istri dari Korban dan juga Terdakwa meminta jatah uang kontrakan kepada ibu Terdakwa sehingga membuat marah dari Korban selaku Suami dari Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa tindak Penganiayaan terhadap Korban tidak direncanakan dan Terdakwa membawa alat berupa linggis tersebut sehubungan semuanya Terdakwa lakukan karena keadaan saja, namun Terdakwa memang dengan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut, dimana awalnya Terdakwa tidak untuk menghilangkan nyawa Korban sewaktu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan alat berupa linggis pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada orang yang mengetahui dan menyaksikan pada saat sedang terjadinya tindak Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban oleh Terdakwa, yaitu Ibu Terdakwa dan Adik Tiri Terdakwa yang bernama Hendra;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak Penganiayaan terhadap Korban tidak ada yang meleraikan dan dengan sendirinya menghentikan pukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban;
- Bahwa alasan Terdakwa menghentikan pukulan kepada Korban dengan menggunakan alat berupa linggis dikarenakan Terdakwa melihat Korban sudah dalam posisi jatuh telungkup tidak berdaya seperti pingsan dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi lari melarikan diri sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan Korban setelah Terdakwa pukuli dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban;
- Bahwa linggis yang digunakan oleh Terdakwa itu adalah alat yang dipakai oleh korban untuk memukul kepada Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkisnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2016 (Dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2018 (Dua ribu delapan belas) di Lapas Karawang dengan Vonis pidana penjara waktu tertentu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah potongan asbes yang terdapat darah;
- 1 (satu) potong baju koko warna coklat yang terdapat darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam yang berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah linggis kecil.

Yang terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut juga telah dibenarkan;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan dan dibacakan **Visum et Repertum** No: 409/VLJ-VeR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karawang pada tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM. pemeriksaan an. DURAHIM, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-Laki warga negara Indonesia, alamat Dsn Krajan RT 002/004 Ds Kemiri Kec Jayakarta Kab Karawang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah dan anggota gerak; luka robek pada kepala, bahu dan anggota gerak. Didapatkan resapan darah pada kepala. didapatkan pendarahan luas pada jaringan otak. Berdasarkan pemeriksaan jaringan otak, paru kanan dan kiri, serta jantung didapatkan pendarahan pada jaring otak dan pembengkakan pada jantung dan paru. Didapatkan tanda lemas. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi-saksi yang meringankan (*Ad Chart*) yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Kasiyanto, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui persoalan dari perkara ini, bermula Saksi main ke tempat Korban lalu Korban bilang kepada Saksi, Korban sedang ada masalah sama si Uce/Terdakwa karena kabel kontrakannya diputus, mau beli kabel ngak punya duit, lalu Korban pinjem uang kepada Saksi sejumlah Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa pada malam harinya sekitar Jam 08.00 Wib Korban datang lagi, saat itu Saksi suguhin kopi dan beliin gorengan dan saat itu ada beberapa orang ngumpul, lalu ketika Korban mau mengambil gorengan ada yang jatuh, ternyata pisau, dan ketika Saksi tanya dia bilang ada problem dengan Uce;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai problem yang dihadapi oleh Terdakwa dan Terdakwa hanya mengatakan hanya cekcok;
 - Bahwa Saksi mengetahui kehidupan Terdakwa sehari-harinya dan Terdakwa merupakan orang yang baik;
2. Saksi Yudi, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa sebelum satu minggu kejadian Saksi sempat ketemu dengan Korban dan ngobrol karena Korban orangnya bermasyarakat dan baik;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg



- Bahwa Terdakwa juga sepengetahuan Saksi Orangnya baik;
- Bahwa ada yang disampaikan oleh Korban pada waktu itu Korban sempat ngomong seperti marah ke Usep (Terdakwa) tapi Saksi tidak tanya permasalahannya dan dua hari sebelum kejadian Saksi ketemu lagi dengan Korban dan Korban marah lagi, lalu Saksi bertanya kenapa Korban marah tapi Korban tidak memberitahukan karena dalam permasalahan keluarganya Korban tertutup, namun sepertinya sudah ada rencana untuk menghabisi Usep/Terdakwa, dan sepengetahuan Saksi Korban mungkin ngontek Anak Kandungnya untuk datang, mungkin sudah ada rencana mengeroyok/seperti orang kesel;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Korban bawa besi berupa linggis kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu Saksi Hendra sedang berada di rumah Korban di Dusun Krajan A RT 003 RW 002 Desa Kertasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang sejak hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Jam 11.00 WIB, kemudian sekitar jam 17:30 WIB seorang laki-laki penghuni kontrakan milik orang tua Saksi mendatangi rumah dan melapor kepada Korban bahwa yang bersangkutan akan diusir dari kontrakan oleh Terdakwa sehubungan rumah kontrakan tersebut tepat berada dibelakang dan menempel kerumah Terdakwa, kemudian setelah penghuni kontrakan pergi Saksi melihat Korban masuk kedalam rumah dan berbicara kepada Saksi Unih, kemudian Saksi Unih pergi sendiri mendatangi Terdakwa di rumahnya sedangkan Saksi bersama Korban pergi kerumah penghuni kontrakan memastikan kepada penghuni kontrakan supaya tidak perlu takut oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Korban bersama Saksi kedepan rumah Terdakwa dan masih ada Saksi Unih;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban karena Terdakwa mengusir salah satu penghuni kontrakan milik Ibu Terdakwa yang juga Istri dari Korban dan juga Terdakwa meminta jatah uang kontrakan kepada ibu Terdakwa sehingga membuat marah dari Korban selaku Suami dari Ibu Kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Unih langsung mendatangi Terdakwa selaku Anak Saksi yang berada di rumahnya dan kemudian Saksi Unih menegur Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan pergi keluar rumah meninggalkan Saksi Unih dan tidak lama kemudian Saksi Unih keluar dari rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Unih memberitahukan kepada Suami Saksi Unih (Korban) bahwa Saksi sudah menegur Terdakwa, namun Terdakwa malah pergi keluar rumah yang pada saat itu Korban sedang berada di area kontrakan bersama Muhamad Suhendra

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

[Handwritten signature]



kemudian setelah Saksi Unih memberitahukan hal tersebut Korban dengan sambil emosi mengajak Saksi Muhammad Suhendra untuk mendatangi Terdakwa dan pada saat itu oleh Saksi Unih sempat dilarang namun Korban sudah dalam keadaan emosi terus memaksa sambil berjalan ke arah halaman depan rumah Terdakwa dan kemudian Korban teriak-teriak memanggil Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian Terdakwa keluar rumah dari pintu samping rumah dan kemudian membawa alat seperti berupa besi panjang dan kemudian pada saat itu terjadi cekcok atau bertengkar omongan antara Korban dengan Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024, sekira jam 18.30 Wib di halaman teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Karajan A RT 003 RW 002 Desa Kertasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang, yang berawal sewaktu Terdakwa sedang berada didalam rumah pada saat itu dari halaman teras depan rumah Terdakwa terdengar suara Korban yang sedang marah-marah dan menyebut nama Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa dari dalam rumah membalas dengan berbicara membentak dengan kata-kata kasar ke arah luar yang ditujukan kepada Korban yang kemudian Korban dari arah luar berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian dengan sambil keadaan Terdakwa yang sudah emosi dan kesal Terdakwa keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban berada di halaman depan rumah Terdakwa dan Korban berdiri dengan posisi dibelakang Ibu kandung Terdakwa/Saksi Unih dengan posisi sedang mengeluarkan alat berupa linggis yang diselipkan dilingkar pinggang celananya dan memegang atau menenteng linggis tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disamping rumah Terdakwa dan juga kemudian memegang atau menenteng linggis tersebut dan pada saat itu cek-cok adu omongan antara Terdakwa dengan Korban dan sewaktu sedang cek-cok tersebut pada saat itu Korban dengan setengah berlari langsung menghampiri Terdakwa dan memukulkan linggis yang dipegangnya ke arah wajah Terdakwa namun pada saat itu pukulan linggisnya tersebut oleh Terdakwa ditahan atau ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban dengan cara Terdakwa langsung memegang dengan menggenggam dengan kedua tangan linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam oleh kedua tangan ke arah dahi Korban yang pada saat setelah dahinya Terdakwa pukul dengan menggunakan linggis tersebut Korban terjatuh tersungkur ke tanah dan menimpa potongan asbes yang berserakan dit tanah tersebut dan pada saat Korban sudah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg



terjatuh tersungkur ketanah tersebut pada saat itu Terdakwa kembali langsung memukul linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam dengan kedua tangan Terdakwa kearah kepala bagian belakang Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan sambil masih membawa linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu berupa Linggis;

- Bahwa Saksi Unih coba meleraikan dengan cara berdiri diantara Korban dengan Terdakwa dan menyuruh Korban dan Terdakwa untuk berhenti bertengkar dan Saksi Unih bahkan mengatakan kepada Terdakwa walaupun mau membunuh, bunuh Saksi Unih saja dan pada saat itu tiba-tiba dari arah belakang Saksi Unih ditarik oleh Korban sehingga terjatuh dalam posisi duduk dan pada saat itu Korban masih cekcok dengan Terdakwa sehingga Saksi Unihpun berlari kedepan rumah rumah sambil berteriak-teriak minta tolong karena takut terjadinya perkelahian, kemudian datang tetangga yang mendengar teriakan Saksi Unih yang selang waktu beberapa menit kemudian Saksi diteriaki oleh tetangga untuk melihat Korban sudah dalam keadaan posisi terlentang dalam keadaan bersimbah darah dan mengeluarkan suara erangan;
- Bahwa Saksi Siti Udiah sedang berada didalam rumah sedang menonton tv kemudian tiba-tiba dari arah luar belakang rumah ada suara teriakan Saksi Unih lalu Saksi Siti Udiah langsung berlari kearah luar belakang rumah tersebut dan melihat keadaan Korban (Ayah Kandung Saksi Siti Udiah) dalam posisi telungkup ditanah dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan darah yang cukup banyak yang sehingga Saksi langsung menghampiri Korban dan kemudian Saksi langsung membalikan posisi Korban dari posisi telungkup ke posisi terlentang yang pada saat itu keadaannya sudah dalam keadaan tidak bergerak dengan keadaan mata terbuka;
- Bahwa Saksi Hendra melihat Terdakwa seperti pusing dan ketika Saksi Hendra hendak memukulnya Saksi Hendra dileraikan dan ditahan oleh warga sekitar karena Saksi Hendra hendak mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa lari sambil membawa linggis panjang, sedangkan Korban di angkat dan diboyong oleh warga lainnya kemudian dinaikkan ke sepeda motor berboncengan tiga orang dibawa ke Rumah Sakit Hastin Rengasdengklok, kemudian Saksi menyusul ke rumah sakit dan Korban saat itu sudah berada di ruang IGD namun saat itu ternyata Korban telah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Hendra melihat luka yang diderita Korban yang saat itu luka tusuk pada kepala belakang sebelah kanan dan menurut keterangan yang membawa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

+ Cjv

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban menuju ke Rumah Sakit bahwa Korban meninggal dunia sewaktu di perjalanan ke Rumah Sakit;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah dan mengenai dahi serta pipi kiri dari Korban, pukulan yang kedua dan ketiga kalinya diarahkan dan mengenai bagian belakang kepala dari Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan alat berupa linggis tersebut dari halaman samping rumah sehubungan linggis tersebut sebelumnya sudah ada di halaman samping rumah dan linggis tersebut merupakan milik dari Korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam sehubungan Terdakwa sedang merehab tiang coran halaman depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Linggis yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban tersebut pada saat setelah melakukan pemukulan tersebut dibawa bersamaan dengan Terdakwa melarikan diri dan kemudian oleh Terdakwa disimpan dikebun kosong tempat Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban tersebut yaitu ingin melukai Korban dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban tersebut dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesal dan emosi terhadap Korban yang datang kehalaman depan rumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa dari luar rumah dengan kata-kata kasar dan juga membalas Korban yang pertama kali menyerang Terdakwa juga dengan menggunakan linggis;
- Bahwa tindak Penganiayaan terhadap Korban tidak direncanakan dan Terdakwa membawa alat berupa linggis tersebut sehubungan semuanya Terdakwa lakukan karena keadaan saja, namun Terdakwa memang dengan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut, dimana awalnya Terdakwa tidak untuk menghilangkan nyawa Korban sewaktu Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan alat berupa linggis pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut;
- Bahwa ada orang yang mengetahui dan menyaksikan pada saat sedang terjadinya tindak Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban oleh Terdakwa, yaitu Ibu Terdakwa dan Adik Tiri Terdakwa yang bernama Hendra;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak Penganiayaan terhadap Korban tidak ada yang meleraikan dan dengan sendirinya menghentikan pukulan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

J (M) w

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban;

- Bahwa alasan Terdakwa menghentikan pukulan kepada Korban dengan menggunakan alat berupa linggis dikarenakan Terdakwa melihat Korban sudah dalam posisi jatuh telungkup tidak berdaya seperti pingsan dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi lari melarikan diri sehingga Terdakwa tidak tahu bagaimana keadaan Korban setelah Terdakwa pukuli dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bila perbuatan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban;
- Bahwa linggis yang digunakan oleh Terdakwa itu adalah alat yang dipakai oleh korban untuk memukul kepada Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkisnya;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana pada tahun 2016 (Dua ribu enam belas) sampai dengan tahun 2018 (Dua ribu delapan belas) di Lapas Karawang dengan Vonis pidana penjara waktu tertentu selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Usep Alias Uce Bin Ayo telah menyebutkan dengan jelas identitasnya yang ternyata telah

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg



sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa, oleh karena itu maka yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Usep Alias Uce Bin Ayo tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa Usep Alias Uce Bin Ayo sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari suatu kesengajaan tersebut; Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie van Toelichting (M.v.T) disebutkan bahwa kesengajaan adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya, dan di dalam teori Ilmu Hukum Pidana unsur sengaja dibagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yaitu:

1. "Sengaja sebagai tujuan", yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaknya;
2. "Sengaja berkesadaran kepastian", yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan tercapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;
3. "Sengaja berkesadaran kemungkinan", yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berawal pada saat itu Saksi Hendra sedang berada di rumah Korban di Dusun Krajan A RT 003 RW 002 Desa Kertasari Kec. Rengasdengklok Kab. Karawang sejak hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekitar Jam 11.00 WIB, kemudian sekitar jam 17:30 WIB seorang laki-laki penghuni kontrakan milik orang tua Saksi Hendra mendatangi rumah dan melapor kepada Korban bahwa yang bersangkutan akan diusir dari kontrakan oleh Terdakwa sehubungan rumah kontrakan tersebut tepat berada dibelakang dan menempel kerumah Terdakwa, kemudian setelah penghuni kontrakan pergi Saksi Hendra melihat Korban masuk kedalam rumah dan berbicara kepada Saksi Unih, kemudian Saksi Unih pergi sendiri mendatangi Terdakwa di rumahnya sedangkan Saksi bersama Korban pergi kerumah penghuni kontrakan memastikan kepada penghuni kontrakan supaya tidak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f r x



perlu takut oleh Terdakwa, tidak lama kemudian Korban bersama Saksi Hendra kedepan rumah Terdakwa dan masih ada Saksi Unih;

Menimbang, bahwa sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa dengan Korban karena Terdakwa mengusir salah satu penghuni kontrakan milik Ibu Terdakwa (Saksi Unih) yang juga merupakan Istri dari Korban dan juga Terdakwa meminta jatah uang kontrakan kepada Ibu Terdakwa (Saksi Unih) sehingga membuat marah dari Korban selaku Suami dari Ibu Kandung Terdakwa, kemudian Saksi Unih langsung mendatangi Terdakwa selaku Anak Saksi yang berada dirumahnya dan kemudian Saksi Unih menegur Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa hanya diam saja dan pergi keluar rumah meninggalkan Saksi Unih dan tidak lama kemudian Saksi Unih keluar dari rumah Terdakwa dan kemudian Saksi Unih memberitahukan kepada Suami Saksi Unih (Korban) bahwa Saksi Unih sudah menegur Terdakwa, namun Terdakwa malah pergi keluar rumah yang pada saat itu Korban sedang berada di area kontrakan bersama Muhamad Suhendra kemudian setelah Saksi Unih memberitahukan hal tersebut Korban dengan sambil emosi mengajak Saksi Muhamad Suhendra untuk mendatangi Terdakwa dan pada saat itu oleh Saksi Unih sempat dilarang namun Korban sudah dalam keadaan emosi terus memaksa sambil berjalan kearah halaman depan rumah Terdakwa dan kemudian Korban teriak-teriak memanggil Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian Terdakwa keluar rumah dari pintu samping rumah dan kemudian membawa alat seperti berupa besi panjang dan kemudian pada saat itu terjadi cekcok atau bertengkar omongan antara Korban dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di halaman teras depan rumah Terdakwa yang sedang berada didalam rumah pada saat itu dari halaman teras depan rumah Terdakwa terdengar suara Korban yang sedang marah-marah dan menyebut nama Terdakwa kemudian pada saat itu Terdakwa dari dalam rumah membalas dengan berbicara membentak dengan kata-kata kasar kearah luar yang ditujukan kepada Korban yang kemudian Korban dari arah luar berteriak menyuruh Terdakwa untuk keluar rumah dan kemudian dengan sambil keadaan Terdakwa yang sudah emosi dan kesal Terdakwa keluar rumah dan pada saat itu Terdakwa melihat Korban berada dihalaman depan rumah Terdakwa dan Korban berdiri dengan posisi dibelakang Ibu kandung Terdakwa/Saksi Unih dengan posisi sedang mengeluarkan alat berupa linggis yang diselipkan dilingkar pinggang celananya dan memegang atau menenteng linggis tersebut, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengambil linggis yang ada disamping rumah Terdakwa dan juga kemudian memegang atau menenteng linggis tersebut dan pada saat itu cek-cok adu omongan antara Terdakwa dengan Korban dan sewaktu sedang

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

J P y

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cek-cok tersebut pada saat itu Korban dengan setengah berlari langsung menghampiri Terdakwa dan memukulkan linggis yang dipegangnya kearah wajah Terdakwa namun pada saat itu pukulan linggisnya tersebut oleh Terdakwa ditahan atau ditangkis dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa langsung menyerang Korban dengan cara Terdakwa langsung memegang dengan menggenggam dengan kedua tangan linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam oleh kedua tangan kearah dahi Korban yang pada saat setelah dahinya Terdakwa pukul dengan menggunakan linggis tersebut Korban terjatuh tersungkur ke tanah dan menimpa potongan asbes yang berserakan ditanah tersebut dan pada saat Korban sudah terjatuh tersungkur ketanah tersebut pada saat itu Terdakwa kembali langsung memukulkan linggis yang Terdakwa pegang dengan digenggam dengan kedua tangan Terdakwa kearah kepala bagian belakang Korban tersebut sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian Terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan sambil masih membawa linggis yang Terdakwa pegang tersebut dan alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan penganiayaan tersebut yaitu berupa Linggis;

Menimbang, bahwa Saksi Unih mencoba meleraikan dengan cara berdiri diantara Korban dengan Terdakwa dan menyuruh Korban dan Terdakwa untuk berhenti bertengkar dan Saksi Unih bahkan mengatakan kepada Terdakwa walaupun mau membunuh, bunuh Saksi Unih saja dan pada saat itu tiba-tiba dari arah belakang Saksi Unih ditarik oleh Korban sehingga terjatuh dalam posisi duduk dan pada saat itu Korban masih cekcok dengan Terdakwa sehingga Saksi Unihpun berlari kedepan rumah rumah sambil berteriak-teriak minta tolong karena takut terjadinya perkelahian, kemudian datang tetangga yang mendengar teriakan Saksi Unih yang selang waktu beberapa menit kemudian Saksi Unih diteriaki oleh tetangga untuk melihat Korban sudah dalam keadaan posisi terlentang dalam keadaan bersimbah darah dan mengeluarkan suara erangan;

Bahwa Saksi Siti Udiah (yang merupakan Anak Kandung Korban) sedang berada didalam rumah sedang menonton tv kemudian tiba-tiba dari arah luar belakang rumah ada suara teriakan Saksi Unih lalu Saksi Siti Udiah langsung berlari kearah luar belakang rumah tersebut dan melihat keadaan Korban (Ayah Kandung Saksi Siti Udiah) dalam posisi telungkup ditanah dan dan kepala bagian belakangnya mengeluarkan darah yang cukup banyak yang sehingga Saksi Siti Udiah langsung menghampiri Korban dan kemudian Saksi Siti Udiah langsung membalikan posisi Korban dari posisi telungkup ke posisi terlentang yang pada saat itu keadaannya sudah dalam keadaan tidak bergerak dengan keadaan mata terbuka;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f (P) M -



Menimbang, bahwa Saksi Hendra (Anak Kandung Korban) melihat Terdakwa pada saat itu seperti pusing dan ketika Saksi Hendra hendak memukulnya Saksi Hendra dileraikan dan ditahan oleh warga sekitar karena Saksi Hendra hendak mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa lari sambil membawa linggis panjang, sedangkan Korban di angkat dan diboyong oleh warga lainnya kemudian dinaikkan ke sepeda motor berboncengan tiga orang dibawa ke Rumah Sakit Hastin Rengasdengklok, kemudian Saksi Hendra menyusul ke rumah sakit dan Korban saat itu sudah berada di ruang IGD namun saat itu ternyata Korban telah dinyatakan meninggal dunia. Saksi Hendra melihat luka yang diderita Korban yang saat itu luka tusuk pada kepala belakang sebelah kanan dan menurut keterangan yang membawa Korban menuju ke Rumah Sakit bahwa Korban meninggal dunia sewaktu di perjalanan ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, pertama kearah dan mengenai dahi serta pipi kiri dari Korban, pukulan yang kedua dan ketiga kalinya diarahkan dan mengenai bagian belakang kepala dari Korban dan Terdakwa mendapatkan alat berupa linggis tersebut dari halaman samping rumah sehubungan linggis tersebut sebelumnya sudah ada di halaman samping rumah dan linggis tersebut merupakan milik dari Korban yang sebelumnya Terdakwa pinjam sehubungan Terdakwa sedang merehab tiang coran halaman depan rumah Terdakwa. Barang bukti berupa Linggis yang Terdakwa gunakan untuk memukul Korban tersebut pada saat setelah melakukan pemukulan tersebut dibawa bersamaan dengan Terdakwa melarikan diri dan kemudian oleh Terdakwa disimpan dikebun kosong tempat Terdakwa bersembunyi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban tersebut yaitu ingin melukai Korban dan alasan Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban tersebut dikarenakan Terdakwa sudah merasa kesal dan emosi terhadap Korban yang datang kehalaman depan rumah Terdakwa dan memarahi Terdakwa dari luar rumah dengan kata-kata kasar dan juga membalas Korban yang pertama kali menyerang Terdakwa juga dengan menggunakan linggis, dan tindak Penganiayaan terhadap Korban tidak direncanakan dan Terdakwa membawa alat berupa linggis tersebut sehubungan semuanya Terdakwa lakukan karena keadaan saja, namun Terdakwa memang dengan sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut, dimana awalnya Terdakwa tidak untuk menghilangkan nyawa Korban sewaktu Terdakwa memukul

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

J P R

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan menggunakan alat berupa linggis pada saat terjadinya Penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa ada orang yang mengetahui dan menyaksikan pada saat sedang terjadinya tindak Penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban oleh Terdakwa, yaitu Ibu Terdakwa dan Adik Tiri Terdakwa yang bernama Hendra;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak Penganiayaan terhadap Korban tidak ada yang meleraikan dan dengan sendirinya menghentikan pukulan yang Terdakwa lakukan dengan menggunakan alat berupa linggis terhadap Korban, dan Terdakwa mengetahui bila perbuatan Terdakwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa linggis tersebut bisa mengakibatkan hilangnya nyawa dari Korban. Linggis yang digunakan oleh Terdakwa itu adalah alat yang dipakai oleh korban untuk memukul kepada Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta Bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa sengaja melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa linggis ke arah dahi dan wajah sebelah kiri serta kepala bagian belakang sebelah kanan dari Korban Durahim Alias Rohim Bin Pilin (Yang telah dilakukan Penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/162/VIII/2024/Reskrim tanggal 10 Agustus 2024 dan telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil **Visum et Repertum** No: 409/VLJ-VeR/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten Karawang pada tanggal 03 September 2024 yang ditanda tangani oleh dr. Liya Suwarni, Sp.FM. pemeriksaan an. DURAHIM, umur 53 tahun, jenis kelamin Laki-Laki warga negara Indonesia, alamat Dsn Krajan RT 002/004 Ds Kemiri Kec Jayakarta Kab Karawang dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam jenazah seorang laki-laki umur kurang lebih lima puluh tahun, Panjang badan seratus enam puluh tiga sentimeter. Dapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah; luka lecet pada wajah dan anggota gerak; luka robek pada kepala, bahu dan anggota gerak. Didapatkan resapan darah pada kepala. didapatkan pendarahan luas pada jaringan otak. Berdasarkan pemeriksaan jaringan otak, paru kanan dan kiri, serta jantung didapatkan pendarahan pada jaringan otak dan pembengkakan pada jantung dan paru.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

f r j



Didapatkan tanda lemas. Sebab kematian kekerasan tumpul pada kepala sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak dan menyebabkan mati lemas.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta dan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" dalam rumusan delik inipun telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum dengan pertimbangan bahwa sifat pemidanaan bagi seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah adalah bukan merupakan bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukannya, melainkan lebih penting dari itu adalah bersifat pembinaan. bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah pula mempertimbangkan asas keseimbangan antara keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*Moral justice*) maupun keadilan masarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan diatas, maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari kerugian yang ditimbulkannya sehingga lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa membunuh Korban yang merupakan Ayah Tiri Terdakwa, dalam hal ini ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yang seharusnya Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji dengan menyakiti Ibu Kandung Terdakwa yang Bernama Saksi Unih dengan membunuh Korban yang merupakan suami dari Saksi Unih dan ayah kandung dari Saksi Hendra dan Saksi Siti Udiah yang merupakan Saudara tiri dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan asbes yang terdapat darah;
- 1 (satu) potong baju koko warna coklat yang terdapat darah;
- 1 (satu) potong kaos dalam yang berlumur darah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) buah linggis kecil.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam pada keluarga Korban;
- Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan perkara tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usep Alias Uce Bin Ayo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

↓ 0 8



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan asbes yang terdapat darah;
 - 1 (satu) potong baju koko warna coklat yang terdapat darah;
 - 1 (satu) potong kaos dalam yang berlumur darah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah linggis;
 - 1 (satu) buah linggis kecil.

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Nelly Andriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zenal Muttakin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Irwan Adi Cahyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

ttd

Dr. Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Nelly Andriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zenal Muttakin, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 331/Pid.B/2024/PN Kwg

[Handwritten signature]